19/06/2025

בדיקת התכנות משפחת עסילה מושב שדה עוזיה

מטרות בדיקת ההתכנות:

- יצירת מתווה הסדרה למשק
- הערכת עלויות חריגות והסדרה
- תחשיבים להיוון 3.75% + היוון 33%
- מתווה להקמת בית מגורים שלישי
- מתווה לפיצול מגרש בנחלה

בדיקת ההתכנות התחלקה למספר שלבים:

1. סקירת החומרים וקבלת סטטוס עדכני- סריקת מפת מדידה שהתקבלה, סריקה של כלל ההיתרים, סקירת התב"ע הקיימת ותבע"ות אחרות רלוונטיות, השוואת ההיתרים למצב הקיים ואיתור חריגות.

2. הקמת מתווה הסדרה למשק – תחשיבי הערכת עלויות הגשה במצב קיים, ופתרונות הסדרה לקיים במשק.
3. ביצוע תחשיבי פיתוח – עלויות רכישת זכויות מהוונות 3.75% או 33%, עלויות דמי היתר למגורים, תחשיבי פל"ח ותחשיבי פיצול.

4. יצירת מתווה תכנוני – על פי המצב הקיים בנחלה, בהתאמה למפת המדידה הנוכחית והתוכנית העתידית למשק.

שווי הזכויות בנחלה הסתמך על נתונים וסריקת שומות בסביבה משנת 2024. בדיקת ההתכנות בוצעה על סמך גבולות התב"ע הנוכחית.

מזמין העבודה מודע לכך שלא בוצעה שומה למשק, ושהערכות אלו בוצעו לשם קבלת סדר גודל ראשוני בלבד ואינם מהוות אסמכתא משפטית.
בדיקת ההתכנות לא כוללת בתוכה חישובי אגרות בניה מיסים והיטלים.

העבודה בוצעה על פי מפת מדידה מצבית מיום 05/05/2025 ע"פ תב"ע ד/695 אשר מציינת את שטחי המבנים וגבולותיהם החיצוניים בלבד ועל כן קיימת מגבלה לבחינת המצב הבנוי הפנימי של המבנים, גבהים וחזיתות.

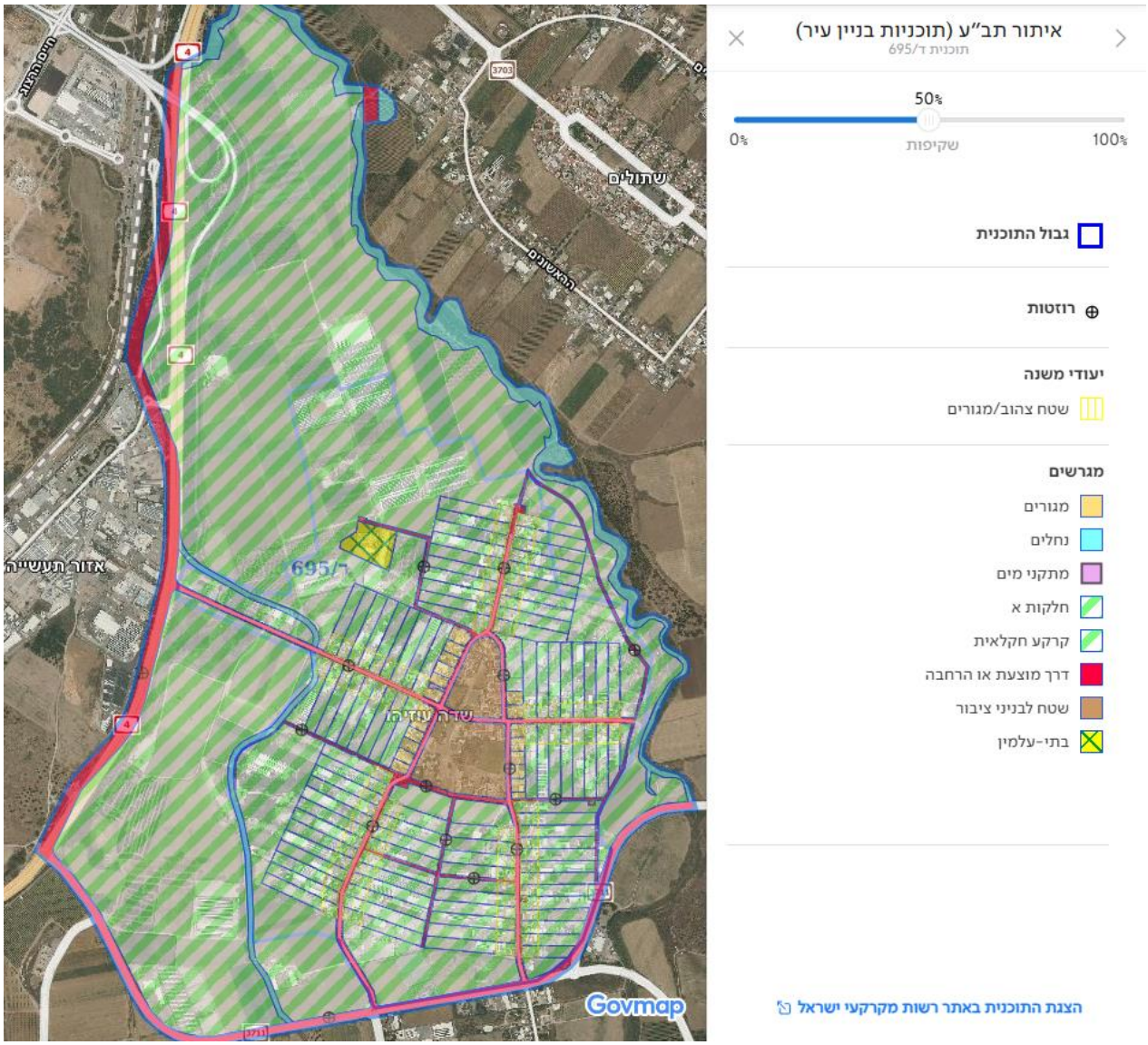
בדיקת התכנות זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או לשומה שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בה נאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמין, ועורכי בדיקת ההתכנות לא יהיו אחראים להסתמכות כלשהי כאמור. מובהר, כי בדיקה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

דמי ההיתר המופיעים בבדיקה הינם בהתאם לתאריך הבדיקה, רמ"י נוהגת לעדכן את הערכים מעת לעת, על כן ייתכן כי במועד ביצוע פעולה במשק הערכים ישתנו.

ניתוח תב"ע קיימת

על המושב חלה תב"ע ד/695. עיקרי זכויות התב"עות הנוכחיות הם:

- הקמת 2 בתי מגורים 450 מ"ר עיקרי + 150 מ"ר שירות
- בריכת שחייה
- מגורי עובדים זמניים בחלקת המגורים



תב"ע לפל"ח

בישובי המועצה האיזורית באר טוביה חלה תב"ע לפל"ח 616-0770735 המאפשרת את הזכויות הבאות:

ח-פעילות לא חקלאית (פל"ח)	תעסוקה שאיננה ייצור חקלאי, בשטח בנוי מצטבר של עד 500 מ"ר לכלל השימושים גם יחד בייעוד "מגורים ביישוב כפרי", לשימוש ולפרנס בעל הנחלה ו/או בן משפחתו, ושותף בלבד, מסוג הכולל את השימושים הבאים: - עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית: מבנים ומתקנים המשמשים לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית של נחלת בעל המשק והמתקבלת מהאזור, כפעילות משלימה לפעילות החקלאית, כגון: יקב, בית בד, מכוורת ורדיית דבש, מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים, שמנים, ריבות. - תיירות חקלאית: מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים המשתלבים במשק החקלאי ופותחים אותו לביקורי קהל, תוך שיתוף המבקרים בפעילות החקלאית של המשק בענפי הייצור השונים, כגון: רפת, דיר, סוסים; גידול פירות, תבלינים וצמחים מיוחדים וכד'. במסגרת זו - קיום מרכז מבקרים, כולל מכירת תוצרת עצמית, או המתקבלת מהפעילות החקלאית באזור. תתאפשר פעילות תיירותית וחינוכית נלווית לגידול בעלי חיים כגון לימודי רכיבה ורכיבה טיפולית, אילוף כלבים. - תיירות כפרית: מבנים ומתקנים לשימושים תיירותיים המשתלבים כפעילות נוספת במשק החקלאי באווירה כפרית, שקטה ובמגע עם הטבע, מסורת ומנהגים אתניים, הכוללים שימושים כגון: יחידות קיט ואירוח, הסעדה, שירותי בילוי ונופש (כגון: ספא, מרכז טיפולים אלטרנטיבי, חדר כושר וכו'), גלריות, סדנאות אומן ומלאכת יד, בריכת שחייה וחדר התכנסות. - מקצועות חופשיים:

מונח	הגדרת מונח
	משרד המשמש את עיסוקו של בעל המשק ו/או בן משפחתו במקצועות חופשיים כגון: אדריכל, מהנדס, יועץ, סוכן ביטוח, כלכלן, עורך דין, רופא, מקצועות היופי, הטיפוח והתנועה, קליניקה לווטרינר וכיו"ב. - חינוך, רווחה ובריאות: מבנים ומתקנים בתחום שירותי רווחה וחינוך כגון: משפחתון, פעוטון, מעון יום, צהרון, טיפול באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, לרבות בריכה טיפולית, רכיבה טיפולית, לימוד רכיבה, סדנאות למידה לילדים ונוער, סדנאות ריפוי ולמידה כגון טיפול וריפוי טבעי . - עסקים קטנים ויזמות: עסק קטן העומד בקריטריונים סביבתיים המותאמים לאזורי מגורים, המשמש לפרנסת בעל המשק ו/או בן משפחתו בלבד ומכירת תוצרתו, כגון: גלריה וסדנת אומן, עסק המבוסס על מלאכת יד או מלאכת בית, עיצוב אופנה, עיצוב המוצר ומיתוגו, טיפול וריפוי טבעי, פעילות גופנית כגון: הילינג, רפלקסולוגיה, יוגה, פילאטיס וכדומה, בריכה טיפולית, סדנת למידה לילדים ונוער, קונדיטוריה, ייצור שוקולד, אפייה, אוכל בייתי לסוגיו, קייטרינג, בית תוכנה ושרותי מחשוב, השכרה ותיקון אופניים, או פעילות אחרת התואמת את השימושים הנ"ל, ואשר עולה בקנה אחד עם המשך הפעילות החקלאית של בעל המשק והגובלים בו. -עסקים נוספים : סדנאות אומן, סדנאות אומן בעץ/ מתכת ומלאכת יד. נגריה לשימוש עצמי בהיקף מצומצם. מבנים לטיפול בכלים חקלאיים. מכירת ציוד חקלאי הקשור במישרין לפעילות החקלאית. משתלה וציוד נלווה.

(2) מכסת זכויות הבנייה למבנים לפעילות לא חקלאית (פל"ח), יותרו שימושים בחלקת המגורים בחלקה א' עד 500 מ"ר, בהיקפים המרביים הבאים:

- מבנה/מבנים לעיבוד תוצרת חקלאית: בכל המושבים עד 500 מ"ר. במושב באר טוביה עד 200 מ"ר.
- מבנה לתיירות חקלאית: בכל המושבים עד 300 מ"ר(במושב באר טוביה עד 200 מ"ר), מתוך כך עד 150 מ"ר למכירת תוצרת.
- בכל המושבים יותרו עד 4 יחידות אירוח, בשטח כולל של עד 96 מ"ר לנחלה. שטח מקס' ליחידת אירוח 24 מ"ר, תותר הצמדה של 2 יח' אירוח (עד 48 מ"ר במבנה אחד).

הבנייה תהיה עפ"י התקנים הפיסיים לתכנון יחידות אירוח כפרי של משרד התיירות התקפים לעת הגשת הבקשה להיתר, ובכפוף להוראות תמ"א 1/12/.

סך יחידות האירוח בכל ישוב לא יעלה על 400.

במושב ביצרון יותרו עד 2 יחידות אירוח בשטח של עד 24 מ"ר כ"א.

במושב ניר בנים מספר יחידות האירוח במושב לא יעלה על 50 יחידות.

במושבים אורות, באר טוביה, כפר ורבורג וכפר אחים - לא יותרו יחידות אירוח.

- מבנה הסעדה: בכל המושבים עד 260 מ"ר. במושב ביצרון עד 200 מ"ר, במושבים אביגדור, כפר ורבורג עד 150 מ"ר.

במושבים אורות, באר טוביה, כפר אחים - לא יותרו שירותי הסעדה.

- תיירות שאינה מוטת חקלאות: עד 160 מ"ר. במושב אביגדור עד 100 מ"ר,

במושבים אורות, באר טוביה וכפר ורבורג - לא יותרו שימושים אלה.

- חדרי טיפולים: עד 160 מ"ר, במושב באר טוביה עד 100 מ"ר.
- גלריות, סדנאות אומן (כגון עץ ומתכת וכו') ומלאכת יד: עד 260 מ"ר. במושבים אביגדור, אמונים, כפר ורבורג, נווה מבטח, ערוגות- עד 150 מ"ר.

במושב באר טוביה עד 100 מ"ר.

- נגריה לשימוש עצמי: עד 260 מ"ר. במושבים בצרון, כפר ורבורג עד 200 מ"ר, במושבים נווה מבטח,

במושבים אורות, אמונים, כפר אחים, ניר בנים - לא יותרו נגריות.

- מבנה לבעל מקצוע חופשי: עד 160 מ"ר. במושב כפר ורבורג עד 150 מ"ר, במושבים באר טוביה ובצרון עד 100 מ"ר.
- מבנה לחינוך, רווחה ובריאות עד 120 מ"ר. במושב באר טוביה עד 100 מ"ר.
- בריכה טיפולית מקורה: עד 400 מ"ר. במושבים אורות, בצרון, כפר אחים, ניר בנים עד 260 מ"ר, במושבים אמונים, כפר ורבורג, נווה מבטח, ערוגות עד 200 מ"ר. במושב אביגדור עד 150 מ"ר, ובבאר טוביה עד 100 מ"ר.
- עסקים קטנים ויזמות כהגדרתם בתכנית זו: עד 260 מ"ר. במושבים אביגדור אמונים, כפר ורבורג, נווה מבטח וערוגות עד 150 מ"ר. ובבאר טוביה עד 100 מ"ר.
- מבנים לתפעול ותמיכה בפעילות רכיבה טיפולית או טיפול באמצעות בעלי חיים הכוללים שימושים כגון: משרד, מרחב מוגן דירתי, שירותים, מקלחת, מטבח - בשטח של עד 260 מ"ר.
-מבנים לטיפול בכלים חקלאיים בשטח של עד 160 מ"ר.

סטטוס קיים במשק

הגשת תוכניות הסדרה
להריסה/ הסדרה

1. בית מגורים ראשון
2. בית מגורים שני
2.1. חניה
3. בית מגורים שלישי + רביעי
4. בית מגורים חמישי
5. בית מגורים שישי +שביעי
6. בית מגורים שמיני
6.1-6.4. מחסנים ביתיים
7. משרדים
8. אחסנה (פל"ח)

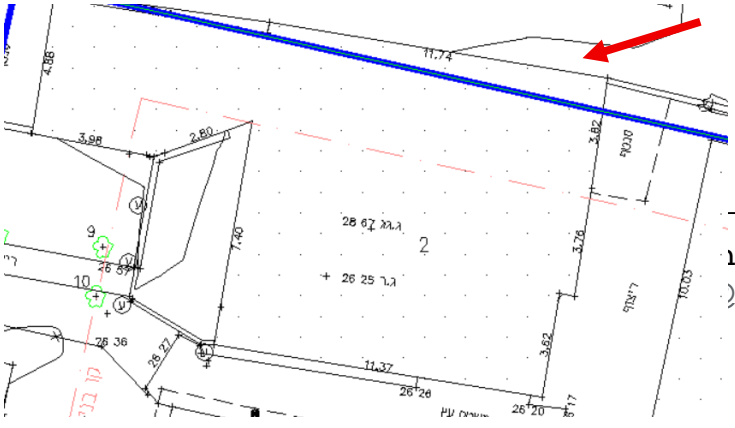
מתווה הסדרה

מבנה 1 - בית מגורים ראשון:

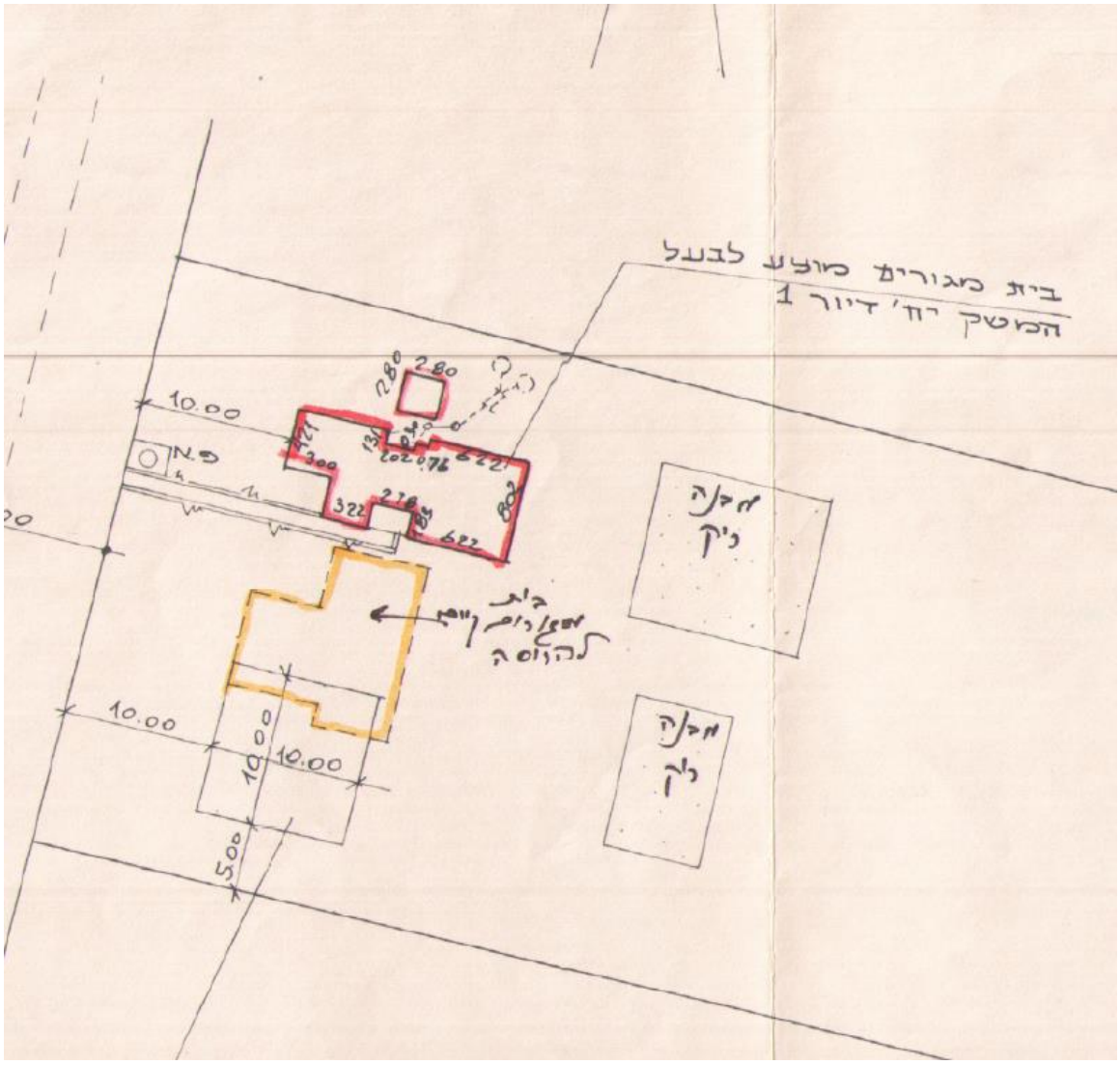
סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של כ- **165 מ"ר** + סנטף **8 מ"ר**. קיים היתר בניה משנת 1981 המתיר בית מגורים בשטח **105 מ"ר**, אך אינו תואם את צורת המבנה. המבנה חורג מגבול מגרש ומקו בניין צידי.

השלכות: בית המגורים עומד לא בהתאם להיתר שכן נעשו בו שינויים כמוצג בעמוד הבא. עיקר השינויים נובעים מהקמת הבית במיקום ובצורה השונה מהמוצג בהיתר ובשטח הגדול מהשטח המופיע בהיתר בכ-60 מ"ר. לא יגבו כל דמי שימוש בגין המבנה. יש להסדיר את המבנה.

המבנה חורג מגבול מגרש ומקו בניין צידי, בכדי להסדיר את המבנה ראשית יש להרוס את החלקים החורגים מגבול המגרש, את החלק החורג מקו הבניין ניתן להסדיר ע"י הגשת תב"ע נקודתית לתיקון קווי בניין בצורה שתכלול את המבנה בתוכם ולאחר מכן להגישו להיתר בניה חדש. במידה ויוגש מעבר ל-160 מ"ר יחולו דמי היתר המוערכים בכ-3,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ-1,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה. יש לקחת בחשבון שיידרש פתרון מיגון במסגרת ההסדרה של הבית.



היתר הבניה משנת 1981:

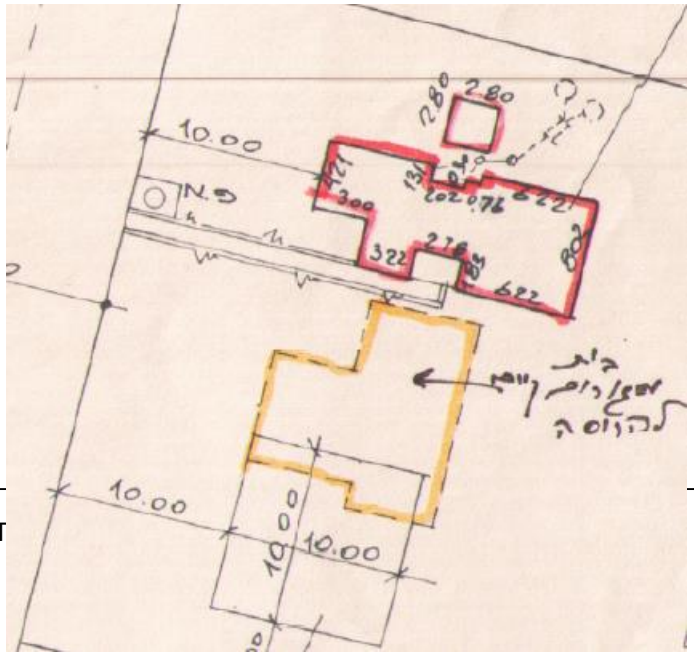


מבנה 2 - בית מגורים שני:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של כ- **130 מ"ר**. המבנה סומן להריסה בהיתר משנת 1981.

השלכות: בית המגורים עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים שני בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 20,000 ₪ עבור כל שנה עד שנתיים אחורה ובסה"כ כ-40,000 ₪.

יש להסדיר את המבנה בהתאם למצבו הנוכחי. במידה והבית יוגש בתוכניות מעבר ל-160 מ"ר יחולו דמי היתר המוערכים בכ-3,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ-1,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה. יש לקחת בחשבון שיידרש פתרון מיגון במסגרת ההסדרה של הבית.



מבנה 2.1- חניה מקורה:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של כ- **25 מ"ר**. לא נמצא כל היתר למבנה. המבנה חורג מגבול מגרש מקו בניין קדמי.

השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה שטח שירות לבתי המגורים בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 1,900 ₪ עבור כל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ-13,500 ₪. יש להסדיר את המבנה או לפנות אותו.

המבנה חורג מגבול מגרש ומקו בנין קדמי. בכדי להסדיר את המבנה יש ראשית להרוס את החלק החורג מגבול המגרש. את החלק החורג מקו הבניין ניתן להסדיר ע"י הגשת תב"ע נקודתית לתיקון קווי בניין בצורה שתכלול את המבנה בתוכה ולאחר מכן להגישו להיתר בניה. במידה והבית אליו ישוייך המבנה יהיה בשטח כולל של 160 מ"ר ומעלה, בעת הסדרת המבנה יחול תשלום דמי היתר המוערך בכ- 1,500 ₪ למ"ר שירות ובסה"כ כ-38,000 ₪.

אנו ממליצים להחליף את קירוי המבנה לסנטף שקוף ולפרק מחיצות במידת הצורך ובכך להימנע מהליך של הגשת תב"ע והגשת המבנה להיתר ואף מתשלום דמי היתר במידת הצורך.

<u>מבנה 3 - בית מגורים שלישי + רביעי:</u>

<u>סטטוס:</u> לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים במבנה מגיעים לגודל של כ- **252 מ"ר** + פרגולה כ-**18 מ"ר**.

בפועל המבנה מחולק ל-2 בתי מגורים כדלהלן:

<u>בית מגורים שלישי:</u> בשטח של כ-**126 מ"ר** + פרגולת רעפים כ-**18 מ"ר**.

<u>בית מגורים רביעי:</u> בשטח של כ-**126 מ"ר**.

לא נמצא כל היתר למבנה. פרגולת הרעפים חורגת מקו בניין קדמי.

<u>השלכות:</u> המבנה עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים שלישי ובית מגורים רביעי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 40,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ- 280,000 ₪. יש להסדיר את המבנה כמפורט בעמוד הבא.

אפשרויות הסדרה:

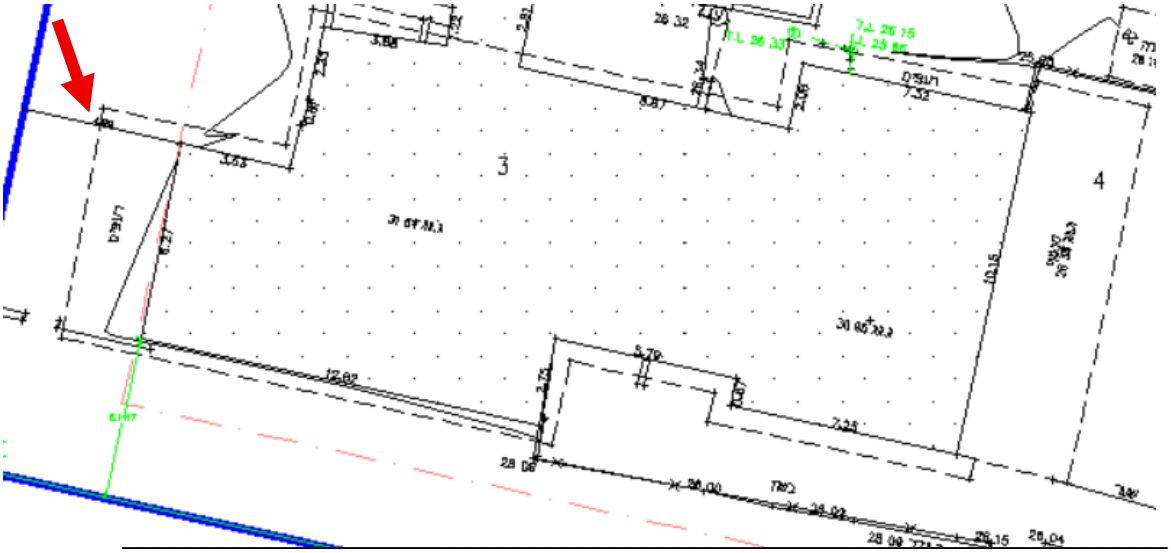
אפשרות ראשונה היא הסדרת המבנה כבית מגורים שלישי בשטח של כ-252 מ"ר. בכדי להסדיר בית שלישי בנחלה יש להכנס לאחד ממסלולי ההיוון כמפורט בהמשך הבדיקה, בנוסף יש להגיש תב"ע נקודתית המוסיפה זכות לבית שלישי. מכיוון שהבית עומד ושלא כדין, בעת הסדרתו יחולו דמי היתר החל מהמ"ר הראשון המוערכים בכ-3,000 ₪ למ"ר עיקרי, ובכ-1,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה ובסה"כ כ-785,000 ₪ (כולל פרגולת הרעפים) נכון לתאריך הבדיקה.

אפשרות שניה היא הסדרת המבנה כבית מגורים שני (בהתחשב בשאר המבנים בנחלה) בשטח 197 מ"ר + יחידה צמודת קיר בשטח 55 מ"ר. בכדי להסדיר יחידה צמודת קיר בנחלה יש להכנס לאחד ממסלולי ההיוון כמפורט בהמשך הבדיקה, בנוסף יש להגיש תב"ע נקודתית שתוסיף את זכות היחידה צמודת הקיר. הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר בעבור שטח הבית השני העולה על 160 מ"ר (37 מ"ר + פרגולת רעפים 18 מ"ר) ומוערך בכ- 140,000 ₪, בנוסף יחול תשלום היטל השבחה בעבור שטח היחידה צמודת הקיר המוערך בכ-3,000 ₪ למ"ר ובסה"כ כ-165,000 ₪. סה"כ אפשרות שניה 205,000 ₪.

פרגולת הרעפים חורגת מקו בניין קדמי, בכל אחת מהאפשרויות המצריכות תב"ע נקודתית יש לתקן את קווי הבניין בצורה שתכלול את קירוי הרעפים בתוכה.

אנו ממליצים להחליף את קירוי הפרגולה לסנטף שקוף ובכך להימנע מתשלום דמי היתר בעבורה במידת הצורך.

יש לקחת בחשבון כי בעת הסדרת המבנה בכל אחת מן האפשרויות יידרש פתרון מיגון בהתאם להנחיות פיקוד העורף.



מבנה מספר 4- בית מגורים חמישי:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה, נמצא ששטח המבנה מגיע לגודל של כ-**135** מ"ר. למבנה לא נמצא כל היתר. המבנה חורג מקו בניין צידי.

השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים חמישי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ-20,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ-140,000 ₪. יש לפנות את המבנה או להסדירו.

כחלק מהבדיקה הועלתה האפשרות לחבר את בית המגורים לבית הראשון (מבנה 1) ולהסדירם כבית מגורים אחד.

המבנה חורג מקו בניין צידי. בכדי להסדיר את המבנה יחד עם מבנה מס' 1 כבית מגורים אחד בשטח של 300 מ"ר יש להגיש תב"ע נקודתית לתיקון קווי בניין בצורה שתכלול את המבנה בתוכם ולאחר מכן לחברם ולהגישם להיתר בניה כבית אחד. הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר על שטח הבית העולה על 160 מ"ר המוערך בכ-3,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ- 1,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה, ובסה"כ כ-420,000 ₪. יש לקחת בחשבון שיידרש פתרון מיגון במסגרת ההסדרה של הבית.

יש לשים לב כי סך השטח העיקרי המיועד למגורים המאושר כיום הינו 450 מ"ר לכל המשק, ייתכן כי במסגרת התב"ע נידרש להוסיף זכויות בניה לשטח עיקרי בגין הסדרת מבנים נוספים במשק.

<u>מבנה 5 - בית מגורים שישי + שביעי:</u>

<u>סטטוס:</u> לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים במבנה מגיעים לגודל של כ- **246 מ"ר** + פרגולה כ-**66 מ"ר**.

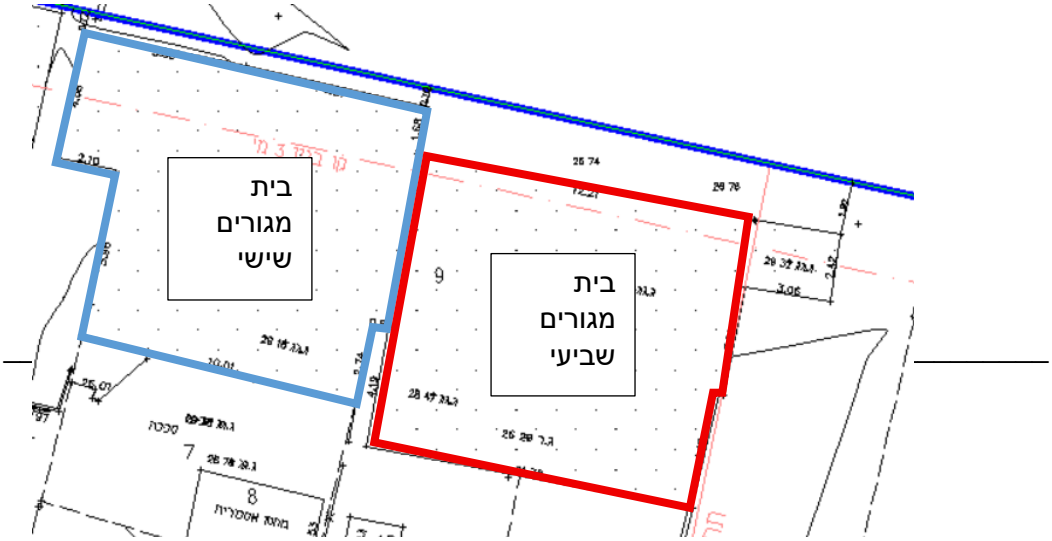
בפועל המבנה מחולק ל-2 בתי מגורים כדלהלן:

<u>בית מגורים שישי:</u> בשטח של כ-**118 מ"ר**.

<u>בית מגורים שביעי:</u> בשטח של כ-**128 מ"ר** + פרגולה כ-**8 מ"ר**.

לא נמצא כל היתר למבנה. המבנה חורג מקו בניין צידי.

<u>השלכות:</u> המבנה עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים שישי ובית מגורים שביעי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 40,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ- 280,000 ₪. יש לפנות את המבנה.



מבנה 6 - בית מגורים שמיני:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים במבנה מגיעים לגודל של כ- **44 מ"ר.** לא נמצא כל היתר למבנה.

השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים שמיני בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 6,600 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ- 46,000 ₪. יש לפנות את המבנה.

אם מזמיני הבדיקה סבורים כי המבנה עומד מלפני שנת 1965 יש לערוך למבנה פענוח השוואתי. במידה והמבנה יימצא תואם לגודלו, מיקומו ושימושו המבנה יהיה פטור מהיתר.

מבנים 6.1 - 6.4 – מחסנים ביתיים:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא כי המבנים עומדים ובגדלים הבאים:

- מבנה 6.1: מחסן בגודל 6 מ"ר, ללא היתר.
- מבנה 6.2: מחסן בגודל 11 מ"ר, ללא היתר.
- מבנה 6.3: מחסן בגודל 7.5 מ"ר, ללא היתר.
- מבנה 6.4: מחסן בגודל 9 מ"ר, ללא היתר.

השלכות: המבנים עומדים ללא היתר ומהווים שטחי שירות לבתי המגורים בנחלה. על כן קיימץ בגינם חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 2,500 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה, ובסה"כ כ-18,000 ₪ נכון לתארך הבדיקה. יש להסדיר את המבנים או לפנות אותם.

בגדי להסדיר את המבנים יש להגישם להיתר בניה, במידה והבית אליו ישויכו המבנים יהיה בשטח כולל של 160 מ"ר ומעלה, בעת הסדרת המבנים יחול תשלום דמי היתר המוערך בכ- 1,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה ובסה"כ כ-50,000 ₪.

מבנה 7 – משרדים (יביל):

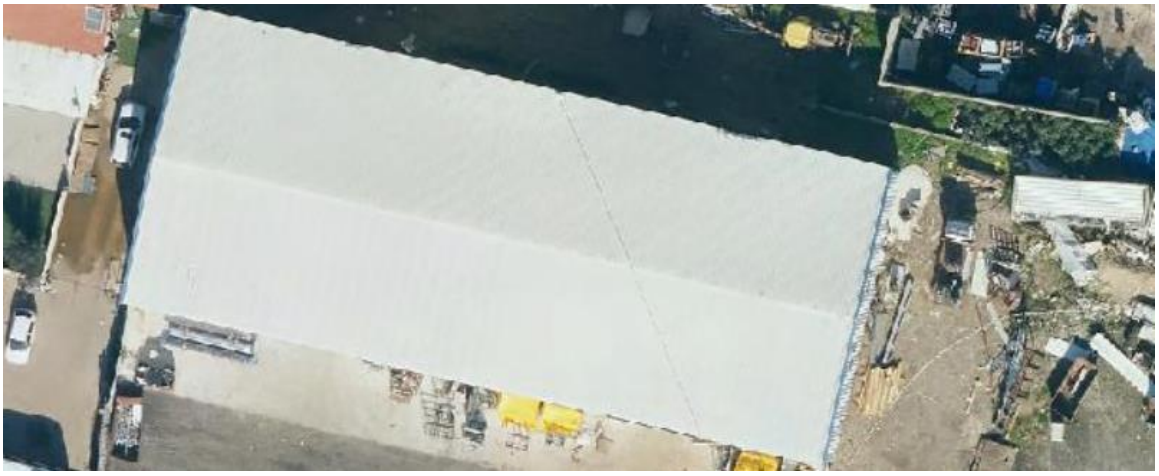
סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים במבנה מגיעים לגודל של כ- **27 מ"ר.** לא נמצא כל היתר למבנה.

השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה מבנה לפל"ח בשימוש משרדים בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 3,400 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ-24,000 ₪. יש להסדיר את המבנה או לפנות אותו.

בכדי להסדיר את המבנה יש להגישו להיתר בניה במסלול פל"ח תחת הגדרת מקצועות חופשיים. הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר המוערך בכ- 2,500 ₪ לכל מ"ר ובסה"כ כ- 68,000 ₪. על תשלום זה יש להוסיף מס רכישה 6% כחוק. יש לקחת בחשבון כי בעת הסדרת המבנה יידרש פתרון מיגון.

מבנה 8 – אחסנה (פל"ח):

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים במבנה מגיעים לגודל של כ- **1,055 מ"ר.** לא נמצא כל היתר למבנה. המבנה חורג מקו בניין צידי.

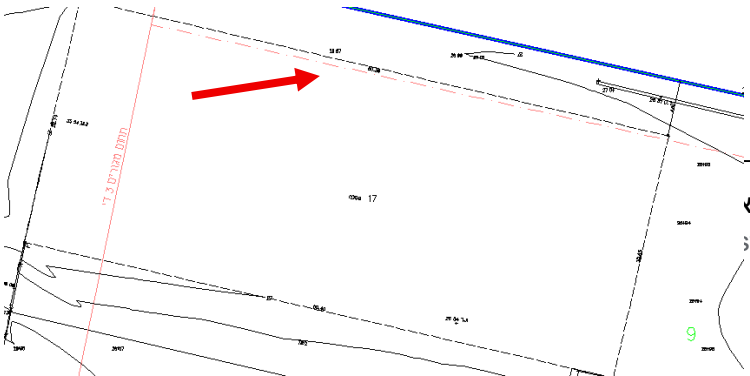


השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה מבנה לפל"ח בשימוש אחסנה בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 132,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ-925,000 ₪. יש להסדיר את המבנה או לפנות אותו.

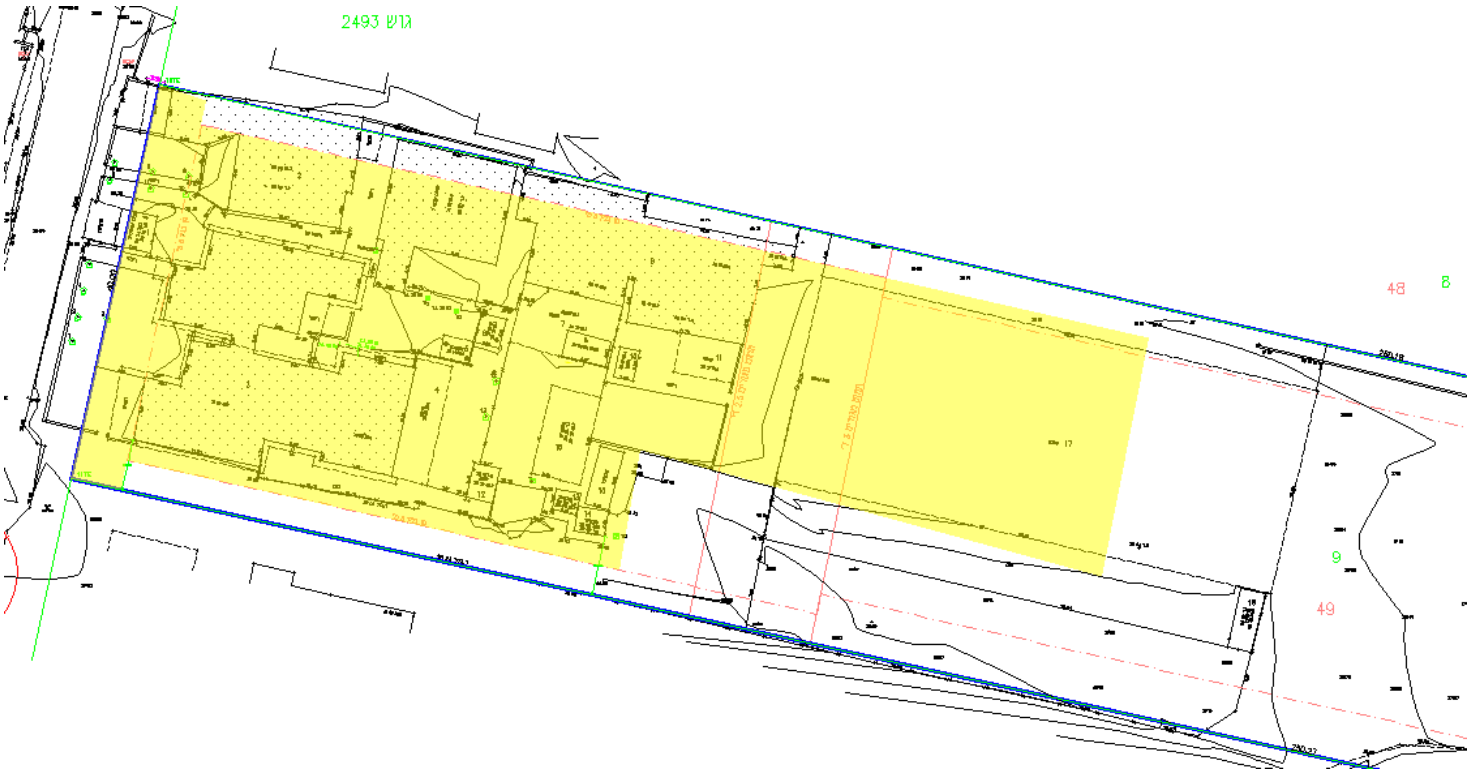
כחלק מבדיקת ההתכנות הועלתה האפשרות להסדיר את המבנה כ-500 מ"ר כמבנה פל"ח. ואת היתרה כמבנה חקלאי.

בכדי להסדיר את המבנה כאמור יש להגיש תב"ע נקודתית לשינוי צורת חלקת המגורים בצורה שתכלול 500 מ"ר מהמבנה בתוכה, שכן על מבני פל"ח להיות ממוקמים בתוך חלקת המגורים. לאחר מכן יש להגיש את המבנה להיתר בניה בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע לפל"ח ומוצגים לעיל (התב"ע לא מאפשרת שימוש של אחסנה), הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר המוערך בכ- 2,500 ₪ למ"ר ובסה"כ כ-1,250,000 ₪. על תשלום זה יש להוסיף מס רכישה 6% כחוק. יש לקחת בחשבון כי בעת הסדרת המבנה יידרש פתרון מיגון.

את שטח המבנה הנותר יש להסדיר כמבנה חקלאי. המבנה חורג בחלק החקלאי מקו בניין צידי. בכדי להסדירו כמבנה חקלאי יש לקבל הסכמת שכן לבנייה בקו בניין 0, להגיש את המבנה להיתר במסלול חקלאי ועל כן להוכיח זיקה לחקלאות בהיקף נרחב מספיק בהתאם לטבלאות משרד החקלאות המפורטות בסוף הבדיקה.



<u>להלן תמונה להצגת שינוי צורת חלקת המגורים (רעיוני להמחשה בלבד ואינה תואמת גדלים מיודקים):</u>



<u>הערה חשובה:</u> ככלל במתווה ההסדרה דמי השימוש שצויינו הינם עפ"י נהלי רמ"י. כפי שנמסר לנו ממזמיני הבדיקה וכפי שהוצג בפנינו קיים פס"ד המפרט דמי שימוש שבעלי הזכויות בנחלה צריכים לשלם. ככל ופסק הדין מתייחס לשימוש שהחל בתקופה העולה על 7 שנים אחורה, דמי השימוש המופיעים בפסק הדין יתווספו לחשיפה לדמי שימוש המצויינת בבדיקת ההתכנות.

בנוסף חשוב לציין כי פסק הדין עוסק במבנים המפורטים בו בלבד, ומה שהוחלט בו תקף לגביהם. ככל וקיימים מבנים נוספים שלא מפורטים בפסק הדין, אך קיימת בגינם חשיפה לדמי שימוש כמפורט בבדיקה, החשיפה עדיין קיימת בגין אותם מבנים.

ע"י ב"כ עוה"ד חן

<u>פסק דין</u>

1. התובעת הגישה כנגד הנתבעים תביעה למתן צווי מניעה, הריסה ופינוי בצירוף תביעה כספית לתשלום דמי שימוש ראויים, ביחס לשימושים חורגים ומפרים, המבוצעים בנחלה 49 במושב שדה עוזיהו.

במסגרת דיון שהתקיים ביום 11.6.23 הושגו בין הצדדים הסכמות עובדתיות ביחס לשימושים המפורטים בכתב התביעה, כדלקמן:

- סעיף 9(א) לכתב התביעה – יחידת דיור, היקף השימוש: 120 מ"ר, תקופת השימוש: החל מיום 4.2.15 ועד ליום הפינוי בפועל/מועד ההסדרה.
- סעיף 9(ב) לכתב התביעה – יחידת דיור, היקף השימוש: 125 מ"ר, תקופת השימוש: החל מיום 4.2.15 ועד ליום הפינוי בפועל/מועד ההסדרה.
- סעיף 9(ג) לכתב התביעה – יחידת דיור, היקף השימוש: 130 מ"ר, תקופת השימוש: החל מיום 4.2.15 ועד ליום הפינוי בפועל/מועד ההסדרה.
- סעיף 9(ד) לכתב התביעה – מבנה מתועש, היקף השימוש: 500 מ"ר, תקופת השימוש: החל מיום 4.2.15 ועד ליום 10.5.17, וכן 1,000 מ"ר, החל מיום 1.4.22 ועד ליום הפינוי בפועל.
- סעיף 9(ה) לכתב התביעה – נדרש צו הריסה/מניעה בלבד, ועל כן אין צורך בהסכמה עובדתית באשר להיקף השימוש ותקופת השימוש.

עוד הסכימו הצדדים כי חישוב דמי השימוש יערך בהתאם לערכים שנקבעו על ידי מומחה ביהמ"ש מר האושנר, וכי הצדדים יגישו טיעונים לעניין מועד כניסת הצווים לתוקף, חיוב בגין רווח יזמי והוצאות משפט, ורכיבים אלה יוכרעו על ידי ביהמ"ש.

היוון המשק

כיום, בעל הנחלה כ"בר-רשות" זכאי לבניה של שתי בתי מגורים בגודל 160 כ"א + יחידה להורים בגודל 55 מ"ר, סה"כ 375 מ"ר, במידה ובעל המשק רכש מטרים נוספים בעבר לטובת הבתים הקיימים בנחלה הם יתווספו לסל הזכויות. על זכויות אלו חלות דרישה רצף בין דורי ומעמדו בזכויות אלו הוא כבר-רשות. רמ"י מאפשרים לבעל הנחלה לעגן ולרכוש את זכויות במשק ובעצם לעבור מבר-רשות למעמד של חוכר בנחלה שלו. ההיוון מתבצע על חלקת המגורים בהתאם לתב"ע הקיימת עד מגבלת 2.5 דונם.
בהתאם לכך מוצעים שני מסלולי כניסה להסדר:

מסלול דמי חכירה – 3.75%

במסלול זה, בעל הנחלה רוכש ומעגן את זכויותיו הבסיסיות שהוענקו לו עם קבלת הנחלה. כלומר לא נוצרות זכויות חדשות מעבר לקיים, אך נוצרות יותר אפשרויות לבעל הנחלה עם אותן זכויות. אז מה נקבל במסלול זה?

-כאשר ניכנס למסלול זה בעל הנחלה רוכש את זכויות הבניה הבסיסיות שקיבל, כך שהוא יכול להשתמש **ב375** מ"ר כרצונו ולייעד אותן בין היחידות השונות. לדוגמא, בנית יח"ד אחת בגודל 375 מ"ר **ללא תשלום דמי היתר**.

-בנוסף, בעל הנחלה מקבל **פטור** מהדרישה לרצף בין דורי בנחלה.

- לאחר הכניסה להסדר יכול בעל המשק לבצע פיצול נחלה, בהשלמה ל-33% משווי **המגרש המפוצל**, כאשר ללא כניסה להסדר הדבר לא אפשרי.

- בעל הנחלה הופך לחוכר וחותם על חוזה חכירה עם הזכויות שפורטו מעלה.

עלות מוערכת של דמי החכירה בכניסה להסדר: כ- 240,000 ₪
יש להוסיף תשלום מס רכישה כחוק.

מסלול דמי היוון – 33%

מה נקבל במסלול זה?

- בנוסף לכלל הזכויות במסלול דמי החכירה, בעל הנחלה יהיה **פטור** בהעברת זכויות מתשלום דדמי הסכמה או דמי היוון (תשלום 33% משווי הנחלה במכירתה).

- יהיה **פטור** מתשלום בבואו לבצע פיצול מגרש.

- בעל הנחלה יהיה זכאי לכל הזכויות המותרות בתב"ע ללא תשלום נוסף. כלומר, התב"ע החדשה תאפשר בניה למגורים בהיקף של **3.5 יחידות דיור**. כאשר תאושר תב"ע חדשה **לבית שלישי** לא יידרש החוכר בתשלום נוסף לרמ"י (יתכן ויידרש היטל השבחה). בהתאם, כל זכות למגורים שתתווסף בעתיד לא תדרוש תשלום לרמ"י.

- כאמור בעל הנחלה יקבל את הזכויות שמוזכרות במסלול דמי החכירה ביטול דרישה לרצף בין דורי והאפשרות לפיצול נחלה.

- בעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה **מהוון** עם כלל זכויות הבניה המוזכרות מעלה.

עלות מוערכת של דמי היוון בבניסה להסדר: כ- 2,800,000 ₪
יש להוסיף מס רכישה כחוק.

פיצול בית בנוי מנחלה

כחלק מבדיקת ההתכנות העולתה האפשרות לבחון חיבור של בית המגורים הראשון (מבנה 1) ובית המגורים החמישי (מבנה 4) והפיכתם לבית מגורים אחד בשטח של כ-300 מ"ר ולפצלו מהנחלה. ראשית יש להסדיר את המבנה ורק אז לבצע עסקת פיצול:

א. הסדרת המבנה

בכדי להסדיר את המבנים כבית מגורים אחד בשטח של 300 מ"ר ולפצלו, ראשית יש להרוס את החלקים החורגים מגבול מגרש ואת החלקים המפריעים להגדרת שטח המגרש כמוצג בהמשך, להגיש תב"ע נקודתית המתקנת את קווי הבניין בצורה שתכלול את המבנה בתוכה ומגדירה את המגרש המפוצל ולהגיש את המבנה להיתר בניה.

הנחת העבודה הינה שהפיצול יהיה פיצול בית ראשון, ולכן בעת הסדרת המבנה בשטח של 300 מ"ר, יחולו דמי היתר על השטח שמעל ל-160 מ"ר, כלומר על 140 מ"ר המוערכים בכ-420,000 ₪.

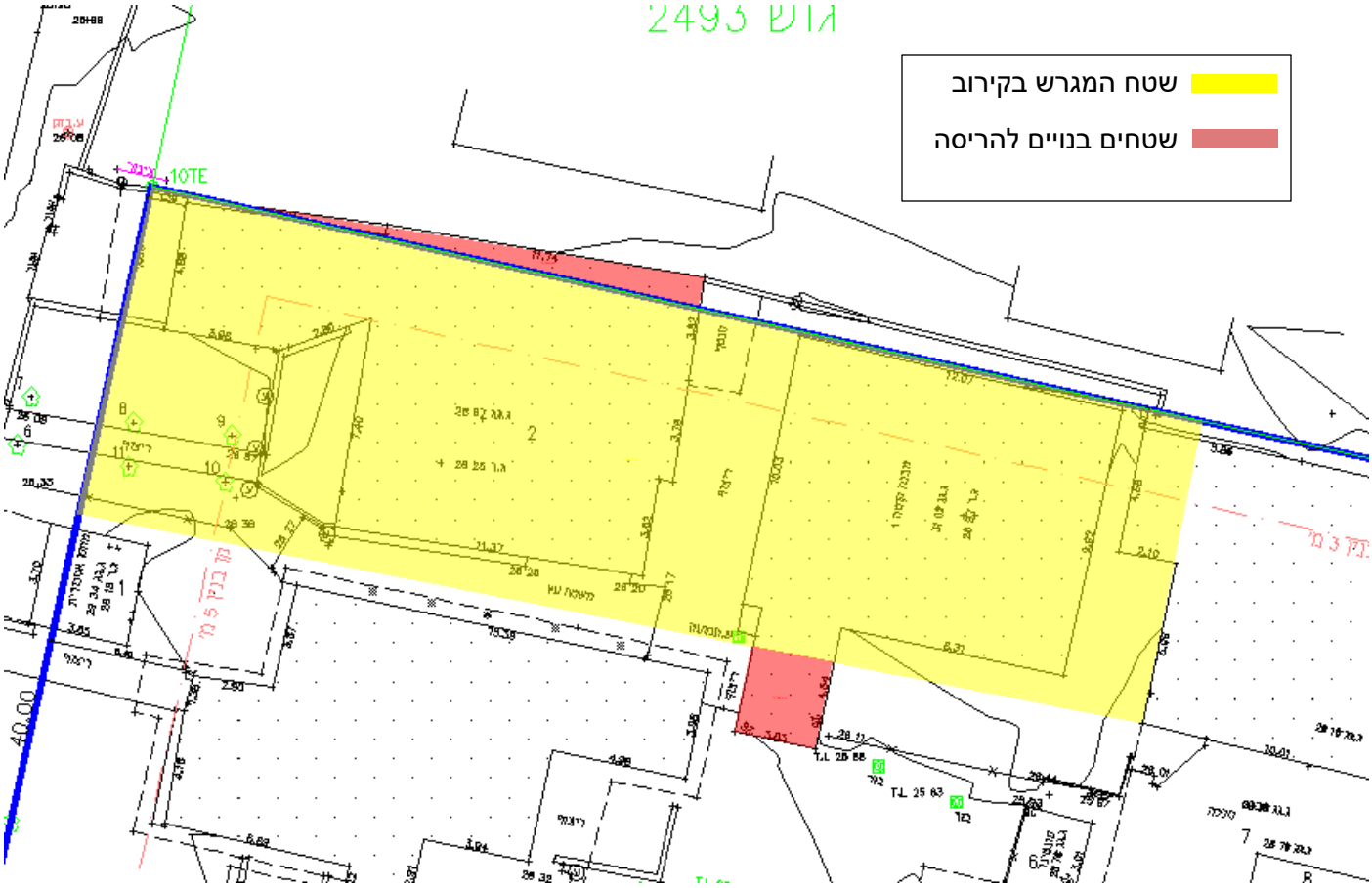
ב. פיצול המגרש

בכדי לפצל מגרש מנחלה על בעל המשק להכנס לאחד ממסלולי ההיוון המוצגים לעיל. לאחר ההצטרפות לאחד ממסלולי ההיוון רשאי בעל הנחלה לפצל מגרשים בגודל 500 מ"ר כ"א עם זכויות בניה של לפחות 160 מ"ר. להליך זה יש להגיש תב"ע נקודתית שתגדיר את המגרש המפוצל עם זכויות הבניה ולאחר מכן תצ"ר. זכויות הבניה שפוצלו מופחתות מזכויות הבניה הקיימות בנחלה, ועל האגודה החקלאית לאשר את הפיצול.

כאשר מפצלים לאחר כניסה למסלול דמי חכירה 3.75%, נשאר להשלים תשלום ל33% משווי המגרש המפוצל המוערך בכ- 950,000 ₪ בהנחת מגרש 500 מ"ר. במסגרת הפיצול נגרעות זכויות של יח"ד אחת של 160 מ"ר מחוזה החכירה של הנחלה, על כן, ישארו במשק 577 מ"ר (בית ראשון שפוצל 300, בית שני 197, יחידה צמודת קיר 55 , בית שלישי 130). בהתאם למצב הנוכחי הבתים הקיימים מגיעים לגודל של 382 מ"ר יחד (ללא הפרגולות). על כן יישארו במשק 195 מ"ר פטורים מדמי היתר. במידה והמצב הבנוי בנחלה לאחר הפיצול יהיה מעל ל-577 מ"ר יש לרכוש שטח נוסף בעלות של 3,000 ₪ למ"ר עיקרי ו-1,500 ₪ למ"ר שירות.

בנוסף צפוי היטל השבחה עבור המגרש. המגרש שמפוצל נחשב המגרש שעליו הזכות לבית ראשון ועל כן היטל ההשבחה עבורו מוערך בכ-450,000 ₪ - יחויב בעת מכירת המגרש. במידה ויוגש היתר בניה ולא מכירה יחויב בהיטל השבחה בהתאם ליחס הזכויות שיוגשו בהיתר כ- 3,800₪ למ"ר. יש להיערך להליך תצ"ר שירשום את המגרש החדש כנפרד. בנוסף יש לבצע חוזים מול בעל המגרש החדש, שידרשו ליווי משפטי לניסוח הסכמים מתנה/מכר. יש להדגיש כי זכויות המגרש המפוצל נגרעות מסך הזכויות בנחלה ולכן אנו רואים שכדאי לגשת למסלול דמי היוון 33%. פיצול לאחר כניסה למסלול דמי היוון בשיעור 33%, לא דורש תשלום נוסף לרמ"י, כלומר ה- 950,000 ₪ המוזכרים מעלה, נחסכים ונכללים בתוכו.

<u>להלן תצלום המציג את המתווה באופן רעיוני (לא בהתאם לגדלים מדוייקים):</u>



תחשיבי פיצול	סעיף	מ"ר בנוי	פטור	זכויות חוזיות
הסדרה	בית 1	300	160	140
	בית 2	197	160	37
	בית שלישי	130	0	130
	יח"ד הורים	55	0	55
	סה"כ			**362**
היוון	היוון	3.75%		375
	חוזה חכירה לאחר הסדרה והיוון			737
פיצול	פיצול בית 1			-160
	חוזה חכירה לאחר פיצול			577
רכישת דמי היתר בעקבות פיצול	מצב בנוי לאחר פיצול			-382
	יתרת זכויות / רכישת דמי היתר			195

עלות לרמ"י ליח'	סה"כ רמ"י	עלות ליח'	היטל השבחה	עלות ליח'	מס רכישה
₪ 3,000	₪ 420,000	₪ -	₪ -	0%	₪ -
₪ 3,000	₪ 111,000	₪ -	₪ -	0%	₪ -
₪ 3,000	₪ 390,000	₪ -	₪ -	0%	₪ -
₪ 3,000	₪ 165,000	₪ -	₪ -	0%	₪ -
₪ 3,000	**₪ 1,086,000**	**₪ -**	**₪ -**	**0%**	**₪ -**
₪ 240,000	₪ 240,000	₪ -	₪ -	6%	₪ 14,400
					₪ -
₪ 950,000	₪ 950,000	₪ 450,000	₪ 450,000	6%	₪ 57,000
			₪ -	0%	₪ -
₪ -	₪ -		₪ -	0%	₪ -
סה"כ רמ"י	**₪ 2,276,000**	**סה"כ היטל השבחה**	**₪ 450,000**	**סה"כ מס רכישה**	**₪ 71,400**

נספח גדלי מבנים בהתאם להיקף חקלאות

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - גידולים צימחיים

הענף	סוג הגידול	מיקום כללי	מיקום במשק משפחתי	גודל שטח מעובד	שטח אריזה ומיון	שטח קירור	שטח מחסן שירות	שירותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח	סככת ציוד וכלים חקלאיים	ס"ה שטח	הערות
מטעים	נשירים וסובטרופים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	320	100	100	60	150	730	
	נשירים וסובטרופים	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	380	100	100	60	250	890	
	בשטח פתוח	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 40 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	כרם מאכל	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	300	100	100	60	150	710	
	כרם מאכל	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	470	100	100	60	250	980	
	כרם מאכל	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 60 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	כרם יין	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 100 דונם	0	0	100	60	40	200	
	כרם יין	שטח מבונה	חלקה א	מעל 100 ד'	0	0	100	60	160	320	
	כרם יין	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 60 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	בננות	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	360	100	100	60	150	770	
	בננות	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	360	100	100	60	250	870	
	בננות	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 150 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	שקדים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	0	0	100	0	150	250	
	שקדים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 50 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	זיתים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	0	0	100	0	150	250	
	זיתים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 50 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	הדרים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	300	110	100	60	150	720	
	הדרים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 180 דונם	450	200	100	60	150	960	
	הדרים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
	תמרים, תאנים, שסק וכו'	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	320	100	100	60	150	730	
	תמרים, תאנים, שסק וכו'	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
ירקות	פלפל	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	400	60	100	60	150	770	
	פלפל	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	600	80	100	60	250	1,090	
	מלונים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	400	60	100	60	150	770	
	מלונים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	600	80	100	60	250	1,090	
	עגבניות שרי	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	300	60	100	60	150	670	
	עגבניות שרי	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	500	80	100	60	250	990	
	תבלינים טריים	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 30 דונם	300	80	100	60	150	690	
	תבלינים טריים	שטח מבונה	חלקה א	30 עד 150 דונם	500	120	100	60	150	930	

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - גידולים צימחיים

הענף	סוג הגידול	מיקום כללי	מיקום במשק משפחתי	גודל שטח מעובד	שטח אריזה ומיון	שטח קירור	שטח מחסן שירות	שירותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח	סככת ציוד וכלים חקלאיים	ס"ה שטח	הערות
ירקות	ירקות אחרים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	300	60	100	60	150	670	
	ירקות אחרים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	500	80	100	60	250	990	
	פטריות	שטח מבונה	חלקה א		400	0	0	0	0	400	
	תות שדה	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 50 דונם	100	20	60	60	150	390	
	כללי	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מינימום 50 ד'	0	0	20	0	100	120	
	תות שדה	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מינימום 20 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
פרחים	פרחים	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 30 דונם	240	60	100	60	150	610	
		שטח מבונה	חלקה א	30 עד 100 דונם	500	60	100	60	150	870	
		שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
דבש	מכון רדיה	שטח מבונה	חלקה א	3,500 כוורות	340		100	60	500	1,000	תתאפשר גמישות בין סככות ציוד וכלים חקלאיים לשטחי אריזה ומיון (ניתן להמיר לשטח קירור עד 250 מ"ר מהיקף השטח הכולל).
שחת, קש	מתבן לאחסנת תוצרת	שטח מבונה	חלקה א							1,000	גודל המבנה ייקבע בהתייעצות עם מדריך שה"מ
ח. צמחית	מחסן חקלאי בסיסי	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 7 דונם ועד 19 דונם	0	0	40	0	60	100	ניתן להגדיל את גודל הסככה המפולשת (סככת ציוד וכלים חקלאיים) עד להיקף של 110 מ"ר (סה"כ 150 מ"ר).
קנאביס רפואי	קנאביס רפואי - מבנה לטיפול ראשוני, אריזה ומיון.	שטח מבונה	חלקה א'/שטח למבני משק		1720	60	100	60	60	2,000	תתאפשר גמישות בחלוקת גדלים אחרת בין השימושים השונים.
		שטח פתוח	חלקה ב/ג		530	60	40	60	60	750	תתאפשר גמישות בחלוקת גדלים אחרת בין השימושים השונים.

הערות

1. יש לראות בנתוני הטבלה המלצות מקצועיות על פיהן ניתן לקבוע את המלצת המשרד ביחס לגודל מבנה.
2. גודל שטח מעובד הינו טווח המאפשר להמליץ על היקף בינוי נדרש ולא בהכרח את המקסימום האפשרי.
3. מדובר בסדרי גודל. תתאפשר גמישות במידה וקיימים נתונים מקצועיים המצדיקים שינוי הנתון.
4. על מנת לתמוך בשינויים אלה נדרשת חוות דעת מדריך מקצוע ובלבד ששינוי המסגרת לא יחרוג מתוספת של 30%.
5. גודל מתבן לאחסנת תוצרת לא יעלה על 1,000 מ"ר ויקבע בהתאם להיקף הגידול ולצורך אחסנת תוצרת מקומית בלבד.
6. גידול קנאביס במבנה מבוקר (Indoor) יתאפשר רק מתוקף תכנית מפורטת (תב"ע), או בשטח בייעוד מבני משק, או כחלק ממבנה קיים ומאושר לטיפול בתוצרת חקלאית בייעוד חקלאי בחלקה א' או בייעוד מבני משק לאחר הוכחת גידול בחממות.

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) בעלי חיים

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
רפת בקר לחלב	כל המבנים - מפתח כללי כולל כל המבנים לרבות מתבן, מאצרה וכו'	חולבת	60	היקף הגידול נמדד לפי מספר החולבות והעדר כולל חולבות ועגלים מתוצרת הרפת. גידול עגלים מחושב בנפרד. ניתן להמליץ על תוספת של 30% עבור סככות לשירות גידול עתידי במידת הצורך.
שטח מבנים וסככות כולל	סככות, מעברים, מבני שירות, יונקיה	מ"ר לכל חולבת	36	
עד 100 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	410	
מ- 101 עד 300 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	480	
מ- 301 עד 750 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	725	
מ- 751 ויותר פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	975	
יונקיה	סככה	מ"ר לכל חולבת	10	
מאצרת זבל	מבנה מקורה	מ"ר לכל חולבת	5	בהתאם לדרישות איכה"ס.
מתבן	מתבן	מ"ר לכל חולבת	3	
עד 100 פרות	מתבן אחד	מ"ר	350	
מ- 101 עד 300 פרות	2 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	800	
מ- 301 עד 750 פרות	5 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	2,000	
מ- 751 עד 900 פרות	6 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	2,400	
בקר לבשר		עגל		
מפטמה בתחום בנוי	שטח שיכון לעגלים	מ"ר לכל עגל	10	גודל עדר מינימלי 100 ראש.
מפטמה בתחום בנוי	מתבן ל-1000 עגלים	מ"ר	500	
בקר במרעה				
בשטח פתוח / בשטחי מרעה	סככה מפולשת	מקסימום - מ"ר	80	גודל עדר מינימלי 100 ראש. ללא סככות גידול.
	מחסן שירות	מקסימום - מ"ר	20	
	מתבן	מקסימום - מ"ר	150	
	מרכז מזון	מקסימום - מ"ר	200	
צאן לחלב בשטח בנוי				אין לאשר בשטח פתוח
צאן לחלב בשטח בנוי	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה חולבת	5	
	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לצפירה או שיה	5	
	מתבן	מ"ר לראש	1.5	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר.
	מרכז מזון מקורה	מ"ר לראש	1.5	מרכז מזון למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר.
עד 300 כבשים	מכון חליבה, חצר המתנה, מחסן, מ.שירות	מ"ר	365	
	מבנה מכון	מ"ר	110	לפי 48 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	150	לפי 100 ראש בקבוצה ו2 קבוצות במקביל

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
עד 300 כבשים	מחסן, שירותים, חדר חלב	מ"ר	105	
מ- 301 עד 1000 כבשים	מכון חליבה, חצר המתנה, מחסן, מ.שירות	מ"ר	485	
	מבנה מכון	מ"ר	130	לפי 60 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	225	לפי 150 ראש בקבוצה ושתי קבוצות במקביל
	מחסן, שירותים, חדר חלב	מ"ר	130	
צאן לחלב בשטחי מרעה	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	3	מגדל חדש – 100 ראש לפחות סככות שיכון בגודל 450 מ"ר מעל 200 ראש – 900 מ"ר לכל היותר. במקרים מיוחדים, בהיקפי גידול גדולים משמעותית ובהתאמה להיקפי שטח המרעה, ניתן לשקול הגדלת סככות השיכון עד ל1,200 מ"ר.
	מתבן	מ"ר	200	
	מחסן	מ"ר	30	
	סככת כלים	מ"ר	80	
	מכון חליבה	מ"ר	150	
צאן לבשר				
צאן לבשר בשטח בנוי	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	5	מגדל חדש - 100 ראש לפחות ועד 200 ראש לכל היותר. עד 300 ראש - גודל הסככות יחושב לפי מספר הראשים הקיים כפול 2. בין 300 ל-400 ראש - עד 3,000 מ"ר. מעל 400 ראש - לפי מספר הראשים בפועל, בתוספת 1,000 מ"ר.
	מתבן	מ"ר לראש	1	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים לפי מפתח של 1 מ"ר לראש.
	מרכז מזון מקורה	מ"ר לראש	1	מרכז מזון למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים, לפי מפתח של עד 1 מ"ר לראש.
	מחסן ומשרד כולל שירותים	מקסימום - מ"ר	100	לפי 20 מ"ר מחסן + 30 מ"ר מבנה שירות לעדר עד 400 ראש. מעל זה תוספת של 5 מ"ר לכל 100 ראש.
	סככת כלים	מקסימום - מ"ר	150	סככת כלים-עד 80 מ"ר לעדר של עד 400 אמהות. מעבר לכך 10 מ"ר נוספים לכל 100 ראש.
צאן לבשר בשטח פתוח	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	4	מגדל חדש - 100 ראש לפחות ועד 200 ראש לכל היותר. עד 300 ראש - גודל הסככות יחושב לפי מספר הראשים הקיים כפול 2.
	מתבן	מ"ר לראש	1	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים לפי מפתח של 1 מ"ר לראש.
	מחסן ומשרד כולל שירותים	מקסימום - מ"ר	30	
	סככת כלים	מקסימום - מ"ר	80	
צאן לבשר בשטחי מרעה	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	3	מגדל חדש – 100 ראש לפחות סככות שיכון בגודל 450 מ"ר מעל 200 ראש – 900 מ"ר לכל היותר. במקרים מיוחדים, בהיקפי גידול גדולים משמעותית ובהתאמה להיקפי שטח המרעה, ניתן לשקול הגדלת סככות השיכון עד ל1,200 מ"ר.
	מתבן	מ"ר	200	
	מחסן	מ"ר	30	
	סככת כלים	מ"ר	80	
לול מטילות				יש להעדיף מיקום מחוץ לנחלות בשטח חקלאי מיוחד או מבני משק וכד'
6,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	700	

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
12,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,000	
20,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,200	
40,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,500	
6,000 מטילות חופש או אורגני	מבנה לול	מ"ר	1,000	
6,000 מטילות מעוף (ללא כלובים)	מבנה לול	מ"ר	700	
6,000 מעוף (3 קומות כלובים)	מבנה לול	מ"ר	500	
מבנה שרות לחווה		מקסימום - מ"ר	60	
מחסן		מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 12,000 מטילות יותר מחסן גדול יותר עד 150 מ"ר.
לול פטם (לרבות רביה ובתי אימון)		252 טון בלול "בסיסי" בגודל 1200 מ"ר	1,200	לייצור 1000 טון בשנה יש צורך ב-4 לולים בסיסיים, כ-5000 מ"ר נטו בסה"כ
במתחם לולי פטם	מבנה שרות לחווה	מקסימום - מ"ר	60	
	מחסן	מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 2000 טון יותר מחסן גדול יותר עד 250 מ"ר.
לול פרגיות כבדות, רביה כבדה, רביה קלה, הודים, הודים - בתי אימון, הודים - לול פיטום	מבנה	מקסימום - מ"ר	1,000	
	מבנה שרות לחווה	מקסימום - מ"ר	60	
	מחסן	מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 2000 טון יותר מחסן גדול יותר עד 250 מ"ר.
אורווה				
	שטח שיכון וטיפולים לסוס כולל מחסן כלים וציוד	מ"ר לסוס	35	למגדל מתחיל המחזיק עד 2-5 סוסים בלבד, שטח האורווה על כל מרכיביה לא יעלה על 200 מ"ר.
	מחסן, שירות, שרותים, מקלחות	מקסימום - מ"ר	100	
	שרות- תצוגה, וטרינר, תרופות	מקסימום - מ"ר	60	
	מתבן בגובה 4 חבילות	מקסימום - מ"ר	350	
	מתבן בגובה 3 חבילות	מקסימום - מ"ר	490	
כלבייה				
בהתאם לכרטיס המבנה				
מדגה				
שטח פתוח	מחסן כלים	מ"ר	20	
	סככת כלים וציוד	מ"ר	80	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
שטחי גידול (בריכות)	לפי המלצת מדריך			
מדגה אינטנסיבי	בריכות מקורות ו/או מבנה מבוקר לגידול			בהתאם להיקף הגידול ובכפוף להמלצת אגף הדיג.